

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย วิเชียร ตั้งสมบัติวิ สิริ	โจทก์
	นาย ชิง ชัย สุภา มา รส	จำเลย

ป.อ. มาตรา 272, มาตรา 273

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 213

พยานหลักฐานโจทก์ซึ่งมีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยว่าจำเลยซื้อ
เครื่องหมายการค้าปลอมจากผู้อื่น แล้วให้ลูกจ้างของจำเลยปิดฉลาก
เครื่องหมายการค้านั้นที่ขวดซีอิ๊ว เพียงเท่านี้ถือว่าจำเลยปลอม
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตาม ป.อ.มาตรา 273 ตามที่โจทก์ฟ้อง แต่การกระทำดัง
กล่าวของจำเลยเป็นการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ และข้อความในการประกอบการค้า
ของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือ
การค้าของผู้อื่นเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 272(1)แม้โจทก์มิได้ระบุขอให้ลงโทษ
ตามมาตรานี้ แต่ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์พอจะถือว่าได้บรรยายฟ้องรวมการกระ
ทำอันเป็นความผิดตามมาตรา 272(1) ไว้ด้วยแล้ว ศาลลงโทษจำเลยตามมาตรา
272(1) ซึ่งมีโทษเบากว่ามาตรา 273 ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย และ
การกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีศาลพิพากษาลดไปถึงจำเลย
อื่น ๆ ที่มีได้ฎีกาด้วย.

คดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 5802/2526 ของศาลชั้นต้น ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องนายจันทร์ลุผล กับพวก เป็นจำเลยในข้อหาเดียวกัน กับคดีนี้แต่คดีนั้นถึงที่สุดในระดับอุทธรณ์ คดีจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้ โจทก์ฟ้อง ว่าจำเลยก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการใช้ จ้าง วานนายจันทร์ลุผล นางสาวมะลิวัลย์ ไชยเนตร นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร และนายสมนึกบุญสงคราม จำเลยในคดี อาญาหมายเลขดำที่ 5802/2526 ของศาลชั้นต้นกับพวกที่ไม่ได้ตัวมาฟ้องอีกหลาย คนร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์ของผู้เสียหายแล้วนำไปปิดขวด ซีอิ๊วซึ่งจำเลยได้ใช้จ้างวานให้จำเลยทั้งสี่ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 5802/2526 ของ ศาลชั้นต้นผลิตขึ้นเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ของผู้เสียหายที่แท้จริง และจำเลยทั้งสี่ในคดีอาญาหมายเลขดำดังกล่าวได้ร่วมกัน ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย และได้ร่วมกันผลิตซีอิ๊วเป็นอาหารปลอมขึ้น เพื่อจำหน่ายโดยบรรจุขวดปิดฉลากเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์ของผู้เสียหาย ตามที่จำเลยได้ใช้ จ้าง วานให้กระทำ ขอให้ลงโทษตามความพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25, 27, 59, 61ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273, 84, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องทั้งสองสำนวน

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยและนายจันทร์ ลุผล นางสาวมะลิวัลย์ ไชย เนตร นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 17896/2526 ของ ศาลชั้นต้น มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25, 27, 59

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 59 จำคุกคนละ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 จำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 1 ปี โทษจำคุกสำหรับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงดังกล่าวให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ของกลางรับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาว่า จำเลยเป็นผู้ผลิตอาหารปลอมและปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมหรือไม่... ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยผลิตอาหารปลอม ส่วนปัญหาปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีใครรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำปลอมขึ้น คงมีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย ว่า จำเลยซื้อเครื่องหมายการค้าปลอมจากผู้อื่นแล้วให้ลูกจ้างของจำเลยปิดฉลากเครื่องหมายการค้าในที่ขวดซีอิ๊วเท่านั้น พฤติการณ์เพียงเท่านั้นถือไม่ได้ว่าจำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 จำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรานี้ แต่การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ และข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) แม้โจทก์มิได้ระบุขอให้ลงโทษตามมาตรานี้ด้วยก็ตาม แต่ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์ พอจะถือได้ว่าได้บรรยายฟ้องรวมการกระทำอันเป็นความผิดตามมาตรา 272 (1) ไว้ด้วยแล้ว ศาลลงโทษจำเลยตามความผิดมาตรานี้ ซึ่งมีโทษเบากว่ามาตรา 273 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย และการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะดี

ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยอื่น ๆ ที่มีได้ฎีกาด้วย ฎีกาของจำเลย
ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยและนายจันทร์ ลุผล นางสาวมะลิวัลย์ไชยเนตร
นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่17896/2526 ของศาล
ชั้นต้น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา272(1) จำคุกคนละ 3 เดือน
รวม 2 กระหนง จำคุกคนละ 1 ปี 3 เดือนลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ
10 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์".

(ส่อง สุขะปฎณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิธิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>